

한전KDN(주) 상임감사

통 보

제 목 질병휴가 제도 미흡

소 관 부 서 □□□□□(◇◇◇)

조 치 부 서 □□□□□(◇◇◇)

구 분 인사관리(복무)

내 용

1. 업무 개요

회사는 「취업규칙 규정」 및 「취업규칙 시행세칙 규정」에 따라 직원이 질병이나 부상으로 인해 정상적으로 근로를 제공할 수 없을 경우에는 □□□□와 더불어 질병결근 및 질병휴직을 부여하고 있다. 그리고 직원은 ●●●●시스템 내 ‘□□ 신청/취소(이하 ‘□□신청시스템’이라고 한다)’¹⁾메뉴를 이용하여 □□□□를 신청하거나 취소할 수 있다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2.4.4.1)(3)(□□□□)에 따르면 연차유급휴가 계산기간(이하 ‘연차 계산기간’이라 한다)의 1년 중 60일 이내의 □□□□를 부여하고, 6일 이내의 경미한 □□□□는 □□□□ 없이 부여한다고 규정되어 있고, 같은 규정 2.4.4. 2) (휴가일수 산정)에 따르면 특별휴가 기간 중의 휴무일 및 휴일은 휴가일수에 산입하지 아니하나 □□□□ 등 30일을 초과하는 휴가의 경우 휴가 일수에 포함하며, 특별

1) EASY-O 시스템 내 인사분야 근태정보 내 □□원 신청/취소 메뉴를 칭함

유급휴가를 얻으려는 직원은 사전에 소속장의 허가를 받아야 한다고 되어 있다. 아울러 같은 규정 2.3.2.(결근)에 따르면 질병결근은 치료기간을 예정한 의사의 □□□를 첨부하여야 하며 그 기간은 60일을 한도로 하고, 계속 결근기간 중의 휴무일 및 휴일은 계속 결근일수에서 제외한다고 규정되어 있다.

한편 「취업규칙 시행세칙 규정」 3.(근태관리)에 따르면 소속장은 소속직원의 근태상황을 관리하여야 하며 근태주관부서는 근태상황을 확인·점검하고, 같은 규정 4.(근태계 제출)에 따르면 각종 근태계의 제출은 전산시스템의 소정 양식에 따라 전자결재에 의한 승인을 득하는 방법으로 함을 원칙으로 한다고 되어 있다.

그리고 「취업규칙 시행세칙 규정」 6.(특별유급휴가) 1)과 2)에 따르면 규칙 2.4.4의 규정에 따른 휴가를 요청하는 경우에는 사실을 증명할 서류를 첨부하여야 하고, 증빙서류를 첨부할 수 없는 경우에는 소속장의 인정으로 갈음할 수 있으나 □□□□ 또는 휴직에 있어서는 치료기간을 예정한 □□□를 반드시 제출하여야 한다고 규정되어 있으며, 특별유급휴가는 사유 발생일에 사용함을 원칙으로 한다고 규정되어 있다.

그리고 「취업규칙 규정」 2.8.1(휴직) 1)에 따르면 신체·정신상의 장애로 장기 요양을 원할 때 1년 이내로 회사는 휴직을 명할 수 있고, 부득이한 경우 1년의 범위에서 연장할 수 있으며 동일 질병으로 2년을 초과할 수 없다고 규정되어 있다.

더불어 「공무원 복무규정」과 한국전력공사 등 5개 공기업의 경우, [별표] ‘개인적 상병의 □□□□ 관련 공무원 복무규정 및 5개 공기업의 규정 및 지침 현황’과 같이 연차 계산 기간의 1년 중 누적 6일 이하의 □□□□에 대하여만 □□□ 없이 부여하고, 7일 이상의 □□□□(휴직 포함)는 「의료법」에 따라 발급된 치료 예정기간을 명시한 □□□를 반드시 첨부하도록 하며, 질병으로 인한

지참·조퇴·외출 시 누계 8시간을 병가 1일 또는 경우에 따라 연차로 계산하거나 급여를 감액하도록 규정하여 질병관련 유급휴가 제도를 운영하고 있다.

따라서 직원은 특별유급휴가를 사유 발생일에 사용하여야 하고 사전에 사실을 증명할 서류를 첨부하여 휴가신청시스템에 등록한 후 소속장의 승인을 득하여야 하며, 소속장은 소속직원의 근태를 관리하여야 하고, 근태 주관부서는 이를 확인·점검하여야 한다. 그리고 질병과 관련하여 직원은 연차 계산기간의 1년 중 각각 60일 이내의 유급²⁾ □□□□와 질병결근을 사용할 수 있으며, 동일 질병으로 1년 (최대 2년 이하)의 유급³⁾ 질병휴직을 사용할 수 있다. 아울러 □□□□·결근·휴직을 신청할 경우에는 치료기간을 예정한 □□□를 반드시 제출하여야 하나, 6일 이내의 경미한 □□□□는 □□□를 첨부하지 아니할 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 감사를 통해 ○○○○년에서 ○○○○년 ○월까지 전 임직원이 사용한 XX,XXX건의 질병과 관련한 근태제도의 사용 실태를 점검한 결과 불명확한 규정과 사용지침의 미비로 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

가. 질병 사실 증명(□□□) 부적정 및 누락

○○○○년부터 ○○○○년에 귀속된 연차 계산기간⁴⁾동안의 □□□□ XX,XXX건의 사용실태를 점검한 결과 [표 1]과 같이 규정에 부합하지 않는 증빙을 첨부하거나 부적정한 사유로 □□□□를 사용한 사례와, 실제 연속 x일 이상 □□□□를 사용하면서 질병사실 증빙을 부적정하게 첨부하거나 누락한 사례가 [표 2]와 같이 확인되었다.

2) □□□□, 질병결근: 100% 지급

3) 질병휴직: 연봉월액의 70% 지급(1년 초과기간 연봉월액의 50% 지급)

4) 개인별 입사일 기준

[표 1] ㉠㉠㉠㉠ 신청시 증빙 및 신청사유 부적정 사례

(단위: 일)

부적정 사례	순번	㉠㉠㉠㉠ 신청 내역		휴무 일수		㉠㉠㉠	비 고
		신청일	신청 기간	㉠㉠㉠	실제		
<사례 1> 치료기간 미기재 ㉠㉠㉠ 첨부	1	' 〇〇. 〇〇. 〇 〇 . (월)	' 〇〇. 〇〇. 〇〇.(월)~ 〇〇. 〇.(금)	xx	-	첨부	치료기간 미기재 ㉠㉠㉠ 첨부
	2	' 〇〇. 〇. 〇 〇 . (월)	' 〇〇. 〇. 〇〇.(월)~ 〇. 〇〇.(금)	xx	-	첨부	치료기간 미기재 ㉠㉠㉠ 첨부 (외래경과 관찰 진단)
	3	' 〇〇. 〇. 〇 〇 . (월)	' 〇〇. 〇. 〇〇.(월)~ 〇. 〇〇.(목)	xx	-	첨부	치료기간 미기재, 외래추적 관찰 진단
<사례 2> 규정 외 증빙 첨부	4	' 〇 〇 . 〇. 〇 . (월)	' 〇〇. 〇. 〇〇.(목)~ 〇. 〇〇.(화)	xx	-	부적정	소견서 첨부, 4주간 안정치료 소견
	5	' 〇〇. 〇〇. 〇〇.(월)~ 〇〇. 〇〇.(일) 〇 〇 . (월)	' 〇〇. 〇〇. 〇〇.(월)~ 〇〇. 〇〇.(일)	XX	연속 사용	부적정	재활치료 종료결정서 첨부
			' 〇〇. 〇〇. 〇〇.(화)~ 〇〇. 〇〇.(금)	x			
	6	' 〇〇. 〇〇. 〇 〇 . (목)	' 〇〇. 〇〇. 〇〇.(화)~ 〇〇. 〇. 〇〇.(금)	xx	-	부적정	수술예약증 첨부
	7	' 〇 〇 . 〇. 〇 〇 . (금)	' 〇〇. 〇. 〇〇.(월)~ 〇. 〇.(금)	x	연속 사용 xx일	미첨부	x일 이하로 ㉠㉠㉠ 신청
			' 〇〇. 〇. 〇.(월)~ 〇. 〇.(화)	x		첨부	㉠㉠㉠ 파일 암호 설정으로 관리자 열람 불가 ㉠㉠㉠ 첨부
			' 〇〇. 〇. 〇.(수) 공휴일	-			
	10	' 〇 〇 . 〇. 〇 〇 . (월)	' 〇〇. 〇. 〇〇.(목)~ 〇. 〇〇.(목)	x	연속 사용 xx일	첨부	㉠㉠㉠ 파일 암호 설정으로 관리자 열람 불가 ㉠㉠㉠ 첨부
			' 〇〇. 〇. 〇〇.(수)~ 〇. 〇〇.(수)	x		첨부	
<사례 3> ㉠㉠㉠㉠ 불가 사유	8	' 〇〇. 〇〇. 〇 . (수)	' 〇〇. 〇〇. 〇.(월)~ 〇〇. 〇.(월)	x	-	미대상	대장내시경 예약문자 첨부
	9	' 〇〇. 〇〇. 〇 〇 . (수)	' 〇〇. 〇〇. 〇.(금)~ 〇〇. 〇.(금)	x	-	미대상	건강검진 예약문자 첨부
	10	' 〇 〇 . 〇. 〇 〇 . (월)	' 〇〇. 〇. 〇〇.(수)~ 〇. 〇〇.(수)	x	-	미대상	병원진료 예약문자 첨부

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태정보 내역 재구성

[표 2] 연속 x일 초과 ㉠㉠㉠ 사용 시 ㉠㉠원의 분할 신청으로 증빙 부적정 사례

(단위: 일)

부적정 사례	순번	㉠㉠원 신청 내역		휴무 일수		㉠㉠㉠	비고
		신청일	신청 기간	㉠㉠원	실제		
<사례 1> x일 이하 분할 신청으로 ㉠㉠㉠ 미첨부	1	'00.0.00(금)	'00.0.00(화)~00(금)	x	연속 사용	미첨부	연속 사용 x일 초과 시점
	2	'00.0.00(금)	'00.0.00(월)~00(화)	x			
	3	'00.0.00(화)	'00.0.00(수)~00(목)	x			
	4	'00.0.00(목)	'00.0.00(금)~00(금)	x			
	계			x	xx		

☞ 실제 연속 x일이 초과된 [순번 3('00.0.00)]신청 시 ㉠㉠㉠를 첨부하여야 함

<사례 2> ㉠㉠㉠의 치료 기간을 초과하여 ㉠㉠㉠ 신청	1	'00.0.00(일)	'00.0.00(월)~00(금)	x	연속 사용	미첨부	x일이하 최초 사용
	2	'00.0.00(일)	'00.0.00(월)~00(금)	x			㉠㉠㉠ x일 초과 시점
	3	'00.0.00(토)	'00.0.00(월)~00(화)	x		첨부	치료기간 x주(00.0.00~00.00)
	4	'00.0.00(화)	'00.0.00(수)~00(금)	x		미첨부	치료기간 경과
	5	'00.0.00(월)	'00.0.00(월)~00(금)	x		부적정	3번과 동일 ㉠㉠㉠ 첨부 (치료기간 경과)
	계			xx	xx		

☞ 실제 연속 x일이 초과된 [순번 2('00.0.00)]신청 시 ㉠㉠㉠를 첨부하여야 하며,
[순번 4]부터 치료경과를 반영한 새로운 ㉠㉠㉠를 발급받아 첨부하여야 함

<사례 3> ㉠㉠㉠의 치료기간 경과 후 ㉠㉠㉠를 연속으로 추가 사용하면서 ㉠㉠원을 분할 신청하여 ㉠㉠㉠ 미첨부	1	'00.0.00(토)	'00.0.00(화)~00(금)	xx	연속 사용	첨부	치료기간 x개월('00.0.00~00.00)
	2	'00.0.00(금)	'00.0.00(월)~00(금)	x		미첨부	치료기간 경과 후 연속 신청 ㉠㉠원 분할신청으로 ㉠㉠㉠ 미첨부
	3	'00.0.00(금)	'00.0.00(월)~00(목)	x			
	계			x	xx		

☞ [순번 1]의 경우 치료기간인 '00.0.00.까지 신청하여야 하며, 이 후 '00.0.00.부터
치료경과를 반영한 새로운 ㉠㉠㉠를 발급받아 첨부하고 그 치료 예정기간에 따라
㉠㉠㉠를 신청하여야 함

<사례 4> 같은 날 ㉠㉠원을 분할 신청하여 ㉠㉠㉠ 첨부 회피	1	'00.00	'00.00.00(수)~00(목)	x	연속 사용	미첨부	동일 진료의뢰서 x회 첨부 ('00.00.00.(금) 회사 휴무일)
	2	00(수)	'00.00.00(월)~00(금)	x			
	계			x	xx		

☞ 같은 날 연속 x일의 ㉠㉠㉠를 신청하였으므로 [순번 1]에 ㉠㉠㉠를 첨부하여야 함

<사례 5> 소견서 등 부적정 증빙을 첨부하여 x일 이상 ㉠㉠㉠ 사용	1	'00.0.00(월)	'00.0.00(월)~00(화)	xx	연속 사용	부적정	동일 소견서 x회 첨부 x개월 치료 소견('00.0.00~00.00) 연차계산기간 갱신('00.0.00)
	2	'00.0.00(일)	'00.0.00(월)~00(금)	xx			
	3	'00.0.00(일)	'00.0.00(월)~00(수)	xx		첨부	'00.0.00발행 ㉠㉠㉠ 첨부 x개월 치료 소견 ('00.0.00~00.00)
	계			xx	xxx		

☞ [순번 1]의 ㉠㉠㉠ xx일 신청 시 ㉠㉠㉠를 첨부하였어야 함

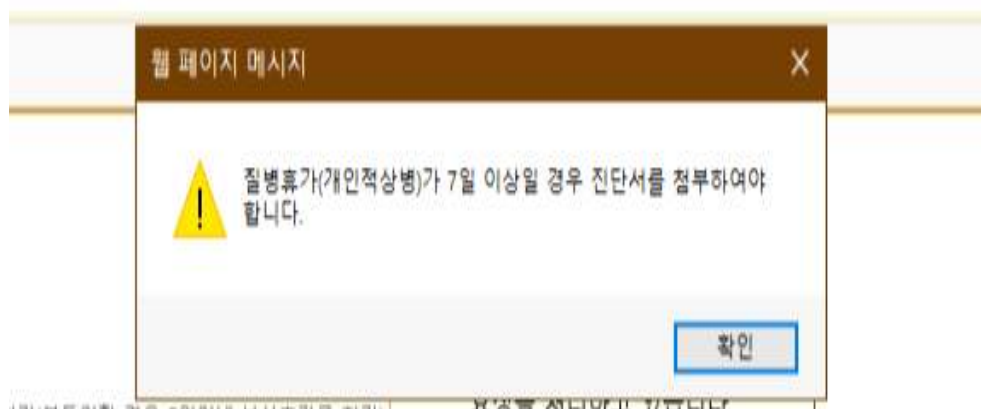
자료: 사내 ●●●●시스템의 근태정보 내역 재구성

최초 발병 시에는 정확한 치료 기간을 예측할 수 없거나 경미한 질병이라 판단되어 규정에 따라 □□□ 없이 x일 이내로 □□□□를 신청할 수 있겠으나, 최대 x일간의 치료 후에도 업무에 복귀가 어려워 □□□□를 추가로 신청할 경우, 또는 최초 발병 시 치료기간이 x일을 초과할 것으로 예상될 경우에는 규정에 따라 치료 기간이 예정된 □□□□를 첨부하여 □□□□를 신청하여야 한다.

그러나 [표 2]와 같은 사례는 「취업규칙 규정」 2.4.4. 1)(3)의 ‘x일 이내’를 ‘□□원 자체의 기간’이라고 규정을 임의로 해석하여 x일 이하로 □□원을 분할하여 신청하면서 발생한 것으로 판단되며, 이는 □□□□ 첨부을 회피하기 위한 고의적 규정 위배 행위로 판단될 여지가 있고 결과적으로 부적정 증빙 첨부 또는 별도의 사실 증명서류 첨부 없이 특별 유급□□(□□□□)를 x일 이상 사용한 행위로 판단된다.

더불어 ‘□□신청 시스템’은 [그림 1]과 같이 □□□□를 연속 x일 이상 신청할 경우에만 □□□□ 첨부을 의무화하고 있는 것으로 안내하여, □□□□를 연속 x일 이하로 분할하여 신청할 경우에도 시스템 상에 □□□□를 첨부하도록 한다는 점을 의무화하지 않아 [표 2]의 행위를 초래한 원인이 되었다고 판단된다.

[그림 1] □□원 신청 시스템 상 □□□□ 첨부 안내 화면



자료: 사내 ●●●●시스템의 ‘□□ 신청/취소’ 시스템 화면 재구성

아울러 회사가 ‘치료기간을 예정한 ㉠㉠㉠’를 요구하는 것은 질병의 사유로 특별 유급㉠㉠을 사용할 경우, 전문가의 판단에 의해 치료기간을 한정하여 특별 유급㉠㉠ 부여에 대한 정당성을 확보하고 ㉠㉠㉠의 남용을 방지하기 위함이라고 사료된다.

그러나 [표 1], [표 2]의 사례와 같이 적정 증빙을 첨부하지 않아도 ㉠㉠㉠가 신청되고 승인된 사실 또한 ㉠㉠㉠ 사용과 관련된 규정이나 지침이 명확하지 않아 신청자와 결재권자가 임의로 규정을 해석할 여지가 존재하여 발생한 사례라고 판단된다.

따라서 「취업규칙 규정」 2.4.4. 1)(3)의 ‘x일 이내’의 범위와 정의를 명확히 하고, 같은 규정의 ‘치료기간을 예정한 ㉠㉠㉠ 첨부’의 취지를 반영하여 ㉠㉠㉠의 치료기간 이내로 질병 ㉠㉠·결근 신청 기간의 한정, 치료 기간 이후 추가로 ㉠㉠㉠를 신청할 때 이전 치료 경과를 반영한 새로운 ㉠㉠㉠의 확인으로 ㉠㉠㉠ 추가 부여의 적정성 판단, ㉠㉠㉠의 오용 사례를 반영하여 ㉠㉠㉠를 신청할 수 없는 경우에 대한 구체적 지침·안내 등 관련 규정을 임의로 해석하지 않고 원칙에 따라 ㉠㉠㉠를 사용할 수 있도록 명확한 규정과 지침을 마련할 필요가 있다.

나. 누적 x일 이상⁵⁾의 근거 없는 ㉠㉠㉠ 다수 사용

○○○○년부터 ○○○○년까지의 연차계산 기간 중 사용된 ㉠㉠㉠는 총 xx,xxx건으로, 이 중 x일 이하로 ㉠㉠㉠ 첨부 없이 신청한 건수는 [표 3]과 같이 xx,xxx건(전체 ㉠㉠㉠ 건수의 xx%)으로 확인되었다.

5) 직원 개인별 연차 계산기간 x년 기준

[표 3] 6일 이하 □□□□ 신청 및 누적 x일 이상 사용 현황(개별 연차계산 기간 기준)

(단위: 건, 일, %)

연차 귀속 년도	□□□□ 총계		x일 이하 (□□□□ 기준)			
	신청 건수 (a)	사용 일수 (b)	신청 건수		사용 일수	
			건수 (c)	비율 (c/a)	일수 (d)	비율 (d/b)
○○	x,xxx	x,xxx	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%
○○	x,xxx	x,xxx	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%
○○	x,xxx	x,xxx	x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%
계	x,xxx	xx,xxx	xx,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태자료 재구성

(단위: 건, 일, %)

x일 이하 사용 건 중 누적 x일 이상 사용 내역			
신청 건수		사용 일수	
건수 (e)	비율 (e/c)	일수 (f)	비율 (f/d)
x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%
xxx	xx.x%	xxx	xx.x%
xxx	xx.x%	xxx	xx.x%
x,xxx	xx.x%	x,xxx	xx.x%

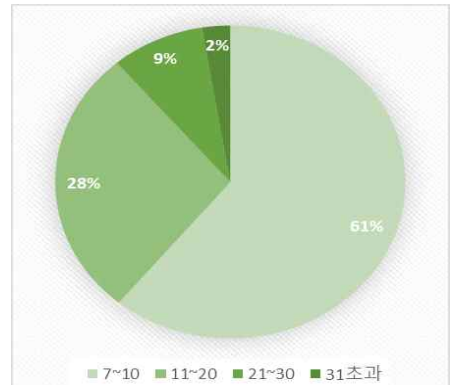
그 중 x,xxx건(x일이하 신청건수의 xx%)은 연차 계산기간 x년 동안 누적 x일 이상 사용되었고, 그 사용 일수에 따른 신청 건수 및 인원은 [표 4]와 같았다.

[표 4] x일 이하 □□□□ 신청건 중 누적 x일 이상 사용 현황

기준년도: ○○○○년~ ○○○○년(연차산정 기간 기준)

(단위: 건, 명)

누적 사용 일수	x일이하 □□□□ 신청 건 중 누적 x일 이상 사용 현황			
	신청인원	신청건수		x인당 평균 신청 건수
		건수	비율	
x일~xx일	xxx명	x,xxx건	xx%	x.x건
xx일~xx일	xx명	xxx건	xx%	x.x건
xx일~xx일	xx명	xxx건	x%	xx.x건
xx일 이상	x명	xx건	x%	xx.x건
계	xxx ^추 명	x,xxx건	-	x.x건



주: 현원(○○○○.○.○○기준 x,xxx명)대비 xx.x%

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태자료 재구성

더불어 □□□□를 x일 이하로 분할신청하여 연차기간 x년 동안 누적 x일 이상 사용한 x,xxx건 중 개인별 사용 사례를 살펴본 결과 최대 xx일까지 사용된 사례가 확인되었고 그 내역은 [표 5]와 같다. 이 또한 규정⁶⁾의 ‘x일 이내’ 문구의 불명확성에 따른 규정의 임의 해석으로 □□□□를 한정 없이 사용한 행위라고 판단된다.

6) 「취업규칙 규정」 2.4.4. 1)(3)의 ②항: x일 이내의 경미한 □□□□는 □□□□ 없이 부여한다.

사례로 판단된다.

따라서 ㉠㉠㉠㉠ 신청 시 직원이 규정을 임의로 해석할 여지를 근원적으로 차단 하여 ㉠㉠㉠㉠ 제도의 운영 취지에 맞게 사용할 수 있도록 해당 규정과 지침을 명확하게 정비할 필요가 있다.

다. 질병관련 장기 휴업에 대한 관리 지침 미비

[표 6]은 사실상 질병을 사유로 xx일을 초과하여 장기 휴업하면서 ㉠㉠㉠㉠를 xx일 이하로 분할신청하여 휴일이 포함되지 않도록 조정하거나 연차기준일을 전후로 동일 질병에 대하여 연속 xx일 이상의 장기 ㉠㉠㉠㉠를 신청한 사례로, 규정에 위배되지는 않으나 질병관련 유급㉠㉠ 제도의 운영 취지에 맞지 않게 이용한 사례로 판단된다.

[표 6] 장기 ㉠㉠㉠㉠ 사용 사례

(단위: 일)

구분	근태	시작일	종료일	시스템 적용 ㉠㉠ 일수	실제 사용 일수	비고
<사례 1> 휴업기간 중간에 ㉠㉠㉠㉠ 외의 근태 사용	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(화)	00.0.00.(화)	xx	xx	x개월 치료 ㉠㉠㉠ 첨부
	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(수)	00.0.00.(화)	xx		㉠㉠㉠ 미첨부
	출근	00.0.00.(수)	00.0.00.(수)	-	-	골절로 인한 분장업무 수행 불가 추정
	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(목)	00.0.00.(목)	x	x	㉠㉠㉠ 미첨부
	출근	00.0.00.(금)	00.0.00.(금)	-	-	골절로 인한 분장업무 수행 불가 추정
	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(월)	00.0.00.(금)	xx	xx	㉠㉠㉠ 미첨부
	계			xx	xx	
<사례 2> 휴업기간 중간에 ㉠㉠㉠㉠ 외의 근태 사용 + 연차기준일 전후로 동일 질병으로 연속 2회 ㉠㉠㉠㉠/결근 사용	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(월)	00.0.00.(화)	xx	연속 휴업	소견서 첨부
	연차㉠㉠	00.0.00.(수)	00.0.00.(금)	x		
	2 연차기준일	00.0.00.(일)				㉠㉠㉠ 산정기준 초기화
	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(월)	00.0.00.(금)	xx		직전 ㉠㉠㉠㉠의 동일 소견서 첨부
	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(월)	00.0.00.(수)	xx		㉠㉠㉠ 첨부
	계			xx	xxx	실제 동일 질병으로 xx일 초과 사용
	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(월)	00.0.00.(목)	xx	연속 휴업	동일 질병으로 ㉠㉠㉠ 및 질병결근을 연차기준일을 기점으로 각 x회 연속사용 각 시작일 기준의 ㉠㉠㉠ 첨부
	질병결근	00.0.00.(금)	00.0.00.(수)	xx		
	연차휴가	00.0.00.(목)	00.0.00.(월)	x		
	3 연차기준일	00.0.00.(월)				
	㉠㉠㉠㉠	00.0.00.(화)	00.0.00.(금)	xx		
	질병결근	00.0.00.(월)	00.00.00.(금)	xx		
	질병휴직	00.00.00.(월)	00.00.00.(화)	xxx		
	계			xxx	xxx	

자료: 사내 ●●●●시스템의 근태정보 내역 재구성

회사가 질병과 관련하여 유급으로 □□, 결근, 휴직을 부여할 때 치료기간이 명시된 □□□를 요구하고, 부여 기간을 제한하여 운영하는 것은 동일 질병에 대해 유급 치료 기간을 제한적으로 부여하려는 의도를 포함한다고 판단된다.

따라서 [표 6]과 같이 질병으로 인한 휴업기간 중간에 다른 목적의 □□나 단기간의 출근이 있었다더라도 실제로는 전체 기간이 질병으로 인한 휴업으로 판단될 경우, 휴업기간 중간의 질병 외 근태를 제외하고 그 전후의 □□□□나 질병결근을 연속 기간으로 간주하여 사용 일수에 포함하는 등 산정기준을 마련하여 제도의 취지에 맞게 운영할 필요가 있다.

더불어 질병으로 인해 장기 휴업이 필요한 경우, 회사가 일정 주기마다 직원의 의료 상태를 재검토하고 치료 진행 상황 및 회복 여부를 확인하는 정기적인 심사 절차를 수립하여 □□□를 갱신하고 직원의 상태를 지속적으로 평가하는 등 회복 과정을 주기적으로 모니터링하여, 임직원이 유급 휴무 기간을 적절히 활용하여 질병 치료에 전념할 수 있도록 지원함과 동시에 장기□□자로 인해 업무를 분담하는 부서원들의 객관적 이해도를 높이는 등 질병 관련 휴무제도가 본래의 취지에 맞게 운영될 수 있는 운영 방안을 마련할 필요가 있다고 판단된다.

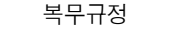
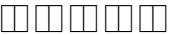
관계부서 의견 □□□□□(◇◇◇)는 □□□□와 관련한 오남용 사례를 충분히 파악하고 있고 개선의 필요성을 공감하나, 관련 사항은 노조 합의 사항이므로 제도의 개선과 감사실의 이전 처분 등을 이행하기 위해 노조와 끊임없는 협의 등 여러 방면으로 노력 중이나 해당 사항이 합의에 도달하지 못하고 있는 실정이므로 이를 감안하여 주길 바라며, 앞으로도 □□□□ 제도의 개선을 위해 계속 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□장은

- ① □□□□□의 신청 및 사용 절차 등에 대한 전반적인 검토를 통해 지침을 수립하고
규정에 반영해 임의 해석으로 인한 오·남용의 가능성을 근원적으로 차단하여,
직원이 질병과 관련한 유급 휴무 제도를 규정을 준수하며 운영 취지에 맞춰 유용
하게 사용할 수 있도록 실효성 있는 방안을 마련하고,(통보)
- ② 직원이 □□□□□와 질병결근 제도의 운영 취지에 맞춰 유용하게 사용할 수
있도록 지속적인 모니터링을 통한 관리 체계 강화 등 내실 있는 운영 방안을
마련하기 바랍니다.(통보)

개인적 상병의 □□□□관련

기관명	규정 및 운용 현황
 서울특별시  서울특별시  서울특별시  서울특별시  서울특별시	• 사용사유: ① 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 ② 감염병에 걸려 그 공무원의 출근이 다른 공무원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 • 일수기준: 연 60일 이내, 연간 6일을 초과하는 병가일수는 연가 일수에서 뺀, 다만 의사의 ㉠㉡㉢가 첨부된 병가일수는 연가일수에서 빼지 아니함 • ㉣㉤㉥ 첨부 기준: 병가일수가 연간 6일을 초과하는 경우 의사의 ㉦㉧㉨ 첨부 • 질병으로 인한 지각·조퇴·외출: 누계 8시간을 연가 1일로 계산하되 연간 6일을 초과하는 경우는 병가일수에 산입하지 아니함
 경기도  경기도  경기도  경기도	• 사용사유: ① 직원이 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 수행할 수 없거나 요양이 필요한 경우 ② 감염병에 걸려 출근 시 전염의 우려가 있는 경우 • 일수기준: ① 일반적 질병 또는 부상으로 연 60일, 연차유급계산기간에 따름 ② ㉠㉡㉢의 치료기간 내에서 휴가 사용(사후첨부 가능) ③ 증빙자료를 제출하지 못할 경우 연차유급휴가에서 차감, 연차유급휴가가 남지 않은 경우 급여에서 감액 • ㉣㉤㉥ 첨부 기준 ① 질병의 사유로 1주일 이상 결근시 「의료법」 제17조에 의하여 교부받은 ㉦㉧㉨ 제출 ② 연간 누계 6일까지 증빙자료 제출 없이 사용 가능 ③ 7일째 되는 시점부터 「의료법」 제17조에 따라 교부된 ㉠㉡㉢ 또는 의료비 영수증 등의 증빙자료 제출 ④ 동일한 사유의 ㉩㉪㉫는 최초 제출한 ㉬㉭㉮로 갈음 가능 • 분할 사용 가능 여부: 통상근무자는 30분 단위, 교대근무자는 일단위로 사용가능 • ㉯㉰㉱ 사용이 불가능한 경우 ① 「의료법」 제17조에 따라 교부된 ㉠㉡㉢ 또는 의료비 영수증 발급이 어려운 경우 ② 무증상 진료예약, 수술 후 정기검사(㉠㉡㉢ 치료기간 내인 경우 가능), 질병예방 목적의 검사 등
 인천광역시  인천광역시  인천광역시  인천광역시	• 사용사유: ① 업무외의 질병 또는 부상으로 인하여 직무를 다할 수 없을 때 ② 전염병에 걸려 그 직원의 출근이 다른 직원의 건강에 영향을 미칠 우려가 있을 때 • 일수기준: ① 연 60일 부여, ② 증빙 미제출 시 무계결근으로 처리 • ㉣㉤㉥ 첨부 기준 ① 2일이내의 ㉩㉪㉫: 진료비영수증 또는 진료확인서를 휴가 복귀 후 1주일 이내에 제출 ② 3일 이상의 ㉩㉪㉫: 의료법 제17조에 의하여 교부된 ㉦㉧㉨ 제출 ③ 증빙을 기한내 제출하지 않을 경우 소명서 요구, 합리적 사유로 부서장이 인정할 경우 제출기한 연장 가능 • 질병휴직: 「의료법」 제3조의 의료기관 및 「국민건강보험법」 제42조의 요양기관에서 발행한 ㉠㉡㉢나 휴직사유를 증빙할 수 있는 자료 제출
 대구광역시  대구광역시  대구광역시  대구광역시	• 사용사유: 부상 또는 질병으로 출근이 불가능한 때 • 일수기준: ① 연 60일 부여(회사의 인정을 받은 경우) ② ㉠㉡㉢를 제출하지 않은 휴가 사용시 연간 누계 6일을 초과할 수 없음 • ㉣㉤㉥ 첨부 기준: 연속 3일이상 ㉩㉪㉫ 신청 시 병원급 ㉦㉧㉨ 첨부 • 질병휴직: ① 「의료법」 제3조의 2 또는 제3조의 3에 따른 치료기간을 예정한 ㉠㉡㉢ 제출 ② 복직 시에는 정상적인 근무가 가능하다는 ㉠㉡㉢(완치확인 소견서 등) 제출
 대전광역시  대전광역시	• 사용사유: 업무외의 질병 또는 부상 • 일수기준: 연간 누계 60일 부여 • ㉣㉤㉥ 첨부 기준: 7일 이상일 경우 치료기간을 예정한 회사 지정병원·공의 또는 종합병원의 ㉠㉡㉢를 반드시 제출

기관명	규정 및 운용 현황
△△△△△	질병휴직: 신체/정신상의 장애로 장기 요양이 필요할 때, 치료기간을 예정한 회사 지정병원·공의·전문병원(수술과 수술에 수반되는 입원이 동반되는 경우로 한정) 또는 종합병원의 □□□□를 반드시 제출
▽▽▽▽▽	- 사용사유: ① 질병 또는 부상으로 출근치 못하였을 경우 - 일수기준: ① 연차휴가계산기간의 1년 중 60일 이내 부여 ② 병이나 부상으로 인한 지참, 조퇴, 외출의 경우 누계 8시간을 병가1일로 계산(8시간 미만의 잔여시간은 계산하지 않음) □□□□ 첨부 기준: 1주일 이상일 경우 치료기간을 예정한 의사의 □□□□ 첨부

자료: □□□□□□□□□□ 복무규정 및 복무알리오시스템(●●●●●●) 공시자료(취업규칙 및 세칙) 재구성